

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 630/2530	นางสมคิด นิ่มนวลพานิช	โจทก์
	นายดี เรื่องวิไลทรัพย์	จำเลย
	นายดี เรื่องวิไลทรัพย์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมี
มูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 66)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 61,60 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 30,000 บาท (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยเพราะเห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยเพราะเห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>